

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5103/2533

นาง กฤตยา สินพิทักษ์กุล
นาย ชวลิต สินพิทักษ์กุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำปลอมหนังสือมอบอำนาจว่าผู้ตายให้จำเลยโอนขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้จำเลย จำเลยให้การต่อสู้ว่าหนังสือมอบอำนาจของผู้ตาย เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องแท้จริงอันมีเหตุอยู่ในตัวแล้วว่าหนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าวไม่ใช่เอกสารปลอมและได้ให้การไว้ในตอนต้นถึงเหตุที่ผู้ตายโอนขายที่ดิน พินาทให้แก่จำเลยเพราะเดิมผู้ตายถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนบิดาและจำเลยคำ ให้การของจำเลยได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธไว้แล้ว จำเลยจึงมีสิทธินำพยานเข้าสืบว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องเป็นเอกสารที่แท้จริงได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสกับนายพิเชฐ สินพิทักษ์กุลต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม 2526 นายพิเชฐ ถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมนายพิเชฐ ทำพินัยกรรมยก กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 4 แปลง ให้แก่บุตรโจทก์ 3 คน และให้ โจทก์เป็นผู้จัดการมรดก วันที่ 28 ธันวาคม 2525 จำเลยทั้งสามร่วมกันทำปลอม หนังสือมอบอำนาจว่านายพิเชฐ ให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดัง กล่าวให้จำเลยทั้งสาม จำเลยทั้งสามร่วมกันนำหนังสือมอบอำนาจปลอมดังกล่าวไป

ทำการโอนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2525 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกมีหนังสือให้
จำเลยจัดการโอนคืน จำเลยทั้งสามเพิกเฉยขอให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งสี่แปลงให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และให้จำเลยทั้งสามพร้อมบริวาร
ออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลยทั้งสามรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงจากนายพิเชฐ
โดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนรับโอนต่อจากเจ้าพนักงานที่ดินโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตั้งแต่นายพิเชฐ ยังมีชีวิต ที่ดินทั้งสี่แปลงไม่ใช่มรดกของนายพิเชฐ
โดยถูกจำหน่ายจ่ายโอนไปก่อนที่นายพิเชฐ เจ้ามรดกจะถึงแก่กรรม นอกจากนี้เดิม
ที่ดินพิพาทนายพิเชฐ ถือกรรมสิทธิ์แทนนายชิมยู่หงีบิดานายพิเชฐและจำเลยทั้ง
สามซึ่งเป็นคนจีน ต่อมาบิดานายพิเชฐ ให้เงินนายพิเชฐ ไปลงทุนเป็นจำนวนมาก
นายพิเชฐ จึงโอนขายที่ดินดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามพินัยกรรมที่โจทก์อ้างเป็น
พินัยกรรมปลอม และหนังสือมอบอำนาจของนายพิเชฐ เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ถูก
ต้องแท้จริง โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็น
พิพาทว่า หนังสือมอบอำนาจทำยฟ้องปลอมหรือไม่ โดยไม่ให้จำเลยนำพยานเข้าสืบ
ในประเด็นนี้ เพราะจำเลยให้การปฏิเสธลอย ๆ โดยมีได้อ้างเหตุผล แต่ในชั้น
พิจารณาศาลชั้นต้นยินยอมให้จำเลยนำพยานเข้าสืบและรับฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้ คำ

เบิกความของพยานจำเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้รับฟังไม่ได้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันทำปลอมหนังสือมอบอำนาจว่านายพิเชฐให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้จำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามให้การต่อสู้หนังสือมอบอำนาจของนายพิเชฐ เป็นหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องจริง ซึ่งก็มีเหตุอยู่ในตัวแล้วว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ใช่เอกสารปลอม เป็นเอกสารที่นายพิเชฐเป็นผู้ทำขึ้นถูกต้อง และได้ให้การไว้ในตอนต้นถึงเหตุที่นายพิเชฐโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสามเพราะเดิมนายพิเชฐ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนนายชิมยุงหรีบิตานายพิเชฐและจำเลยทั้งสาม คำให้การของจำเลยทั้งสามได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธไว้แล้วจำเลยทั้งสามจึงมีสิทธินำพยานเข้าสืบว่าหนังสือมอบอำนาจทำยพ้องเป็นเอกสารที่แท้จริง ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นไม่ให้จำเลยนำพยานเข้าสืบในประเด็นนี้จึงไม่ถูกต้อง ซึ่งจำเลยทั้งสามก็ได้คัดค้านการกำหนดประเด็นดังกล่าวของศาลชั้นต้นไว้ และโจทก์จำเลยทั้งสามนำสืบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ไว้เพียงพอแก่การวินิจฉัยแล้วศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยไปเลยทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่านายพิเชฐ ได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินของตนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจจริง

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ